



Legislação - Lei Ordinária

Lei nº

2138/1994

Data da Lei

11/05/1994

▼ Texto da Lei

LEI Nº 2.138 DE 11 DE MAIO DE 1994.

Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica criada, na estrutura do Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, órgão executivo central do sistema municipal de gestão ambiental, com a finalidade de planejar, promover, coordenar, fiscalizar, licenciar, executar e fazer executar a política municipal de meio ambiente, em coordenação com os demais órgãos do Município.

Art. 2º - No exercício de sua competência, caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

I - Promover a defesa e garantir a conservação, recuperação e proteção do meio-ambiente, nos termos do [Art. 460 e seguintes da Lei Orgânica do Município](#), dos [Arts. 112 e seguintes da Lei Complementar nº 16/92](#) (Plano Diretor Decenal) e regulamentação vigente;

II - Coordenar o sistema de gestão ambiental para execução da política de meio ambiente do Município;

III - Licenciar atividades potencialmente poluidoras e modificadoras do meio ambiente;

IV - Supervisionar e coordenar a política de educação ambiental no Município;

V - Determinar a realização de auditorias ambientais em instalações e atividades potencialmente poluidoras;

VI - Determinar a recuperação ambiental e o reflorestamento de áreas degradadas;

VII - Estabelecer os padrões ambientais que terão vigor no território do Município;

VIII - Determinar a realização de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA);

IX - Exercer o poder de polícia em relação a atividades causadoras de poluição atmosférica, hídrica, sonora e do solo, à mineração, ao desmatamento, aos resíduos tóxicos e impor multas, embargos, apreensões, restrições para o funcionamento, interdições, demolições e demais sanções administrativas estabelecidas em Lei;

X - Decidir sobre os recursos impetrados em relação a sanções administrativas aplicadas;

XI - Estabelecer a formação, o credenciamento e a atuação de voluntários de entidades da sociedade civil em atividades de apoio à fiscalização;

XII - Propor a criação das unidades de conservação ambiental instituídas pelo Município, e implementar sua regulamentação e gerenciamento.

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente terá a seguinte estrutura básica:

I - Conselho Municipal de Meio Ambiente;

II - Fundo de Conservação Ambiental;

III - Chefia de Gabinete;

IV - Assessoria Jurídica;

V - Assessoria de Cooperação Ambiental;

VI - Subchefia Especial de Assuntos Técnicos;

VII - Coordenadoria de Controle Ambiental;

VIII - Coordenadoria de Recuperação Ambiental;

IX - Coordenadoria de Planejamento e Educação Ambiental;

X - Diretoria de Administração.

Art. 4º - O Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, constituído de servidores estatutários provenientes de outros órgãos da Administração Municipal ou de concurso público específico de provas ou de provas e títulos, é o constante do Anexo I.

Art. 5º - Ficam transformados os seguintes cargos em comissão, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

I - um de Secretário Extraordinário, símbolo S/E, criado pela [Lei nº 1.949, de 13 de fevereiro de 1993](#);

II - um de Superintendente, símbolo DAS-9, da Secretaria Municipal de Urbanismo;

III - dois de Coordenador II, símbolo DAS-8, da Superintendência de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Urbanismo em respectivamente;

IV - um de Secretário Municipal, símbolo S/E;

V - um de Coordenador I, símbolo DAS-9;

VI - dois de Gerente I, símbolo DAS-8.

Art. 6º - Os cargos em comissão e funções gratificadas transferidos ou criados para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente são os constantes dos Anexos II e III.

Art. 7º - As competências dos órgãos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC são as constantes do Anexo IV.

Art. 8º - Fica transferida da Secretaria Municipal de Urbanismo a Superintendência de Meio Ambiente, passando sua competência, estrutura organizacional, pessoal, acervo e saldos

orçamentários para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com sua denominação alterada para Coordenadoria de Controle Ambiental.

Art. 9º - Ato do Poder Executivo detalhará a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 10 - A Fundação Parques e Jardins e a Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro integram o sistema de gestão ambiental do Município, vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 11 - Fica criado o Fundo de Conservação Ambiental, previsto no Parágrafo Único do [Art. 129 da Lei Orgânica do Município](#), o qual será gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

§ 1º - O Fundo de Conservação Ambiental tem como objetivo o financiamento de:

I - Projetos de Recuperação e restauração ambiental;

II - Prevenção de danos ao meio ambiente;

III - Educação ambiental.

§ 2º - Constituirão receitas do Fundo de Conservação Ambiental:

I - Multas próprias e participação em multas;

II - Tributos específicos;

III - Recursos captados em fontes específicas;

IV - Dotações orçamentárias.

Art. 12 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus órgãos vinculados darão apoio administrativo e técnico ao funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, previsto no [art. 129 da Lei Orgânica do Município](#).

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CESAR MAIA

A N E X O I

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DE TERCEIRO GRAU

Denominação Quantitativo

Administrador 01

Arquitetos 16

Bibliotecário 01

Biólogos 07

Economista 01

Engenheiros 43

Engenheiros Agrônomos 02

VETADO VETADO

Engenheiros Químicos 02

Geógrafo 01

Químico 01

Sociólogos 03

Tradutores 03

TOTAL 96

PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO ESPECIALIZADO DE SEGUNDO GRAU

Agente de Administração 15

TOTAL 15

PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO ESPECIALIZADO DE PRIMEIRO GRAU

Agente Auxiliar de Administração 05

TOTAL 05

PESSOAL DE NÍVEL ELEMENTAR DE PRIMEIRO GRAU

Serventes 05

Contínuos 06

TOTAL 11

TOTAL GERAL 127

A N E X O II

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

TRANSFERIDOS PARA A

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

I - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - DAS**DENOMINAÇÃO SÍMBOLO QUANTITATIVO**

Secretário Municipal S/E 01

Coordenador I DAS-9 (Direção) 01

Coordenador II DAS-8 (Direção) 02

Assessor III DAS-7 (Assessoramento) 01

Assistente I DAS-6 (Assessoramento) 01

TOTAL 06

II - FUNÇÕES GRATIFICADAS - DAI

Assistente II DAI-6 (Assessoria) 01

TOTAL 01

TOTAL GERAL 07

A N E X O III**CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS****CRIADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****I - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - DAS****DENOMINAÇÃO SÍMBOLO QUANTITATIVO**

Chefe de Gabinete DAS-10 (Assessoramento) 01

Coordenador I DAS-9 (Direção) 02

Subchefe I DAS-9 (Direção) 01

Assessor I DAS-9 (Assessoramento) 02

Gerente I DAS-8 (Direção) 09

Assessor Chefe DAS-8 (Direção) 02

Diretor II DAS-8 (Direção) 01

Assessor II - Desenv. Instit DAS-8 (Assessoramento) 01

Assessor II - Informações DAS-8 (Assessoramento) 01

Assessor II - Planejamento DAS-8 (Assessoramento) 01

Assessor II - Orçamento DAS-8 (Assessoramento) 01

Assessor II - Comunicação Social DAS-8 (Assessoramento) 01

Assistente I DAS-6 (Assessoramento) 07

TOTAL 30

II - FUNÇÕES GRATIFICADAS - DAI

Assistente II DAI-6 (Assessoria) 01

TOTAL 01

TOTAL GERAL 31

A N E X O IV

COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Coordenadoria de Planejamento e Educação Ambiental

- . Elaborar diagnósticos, acompanhar e monitorar a qualidade ambiental no Município e manter acervo documental técnico necessário às atividades da Secretaria;
- . Elaborar propostas de normatização, planos diretores e de manejo de unidades de conservação ambiental, projetos de desenvolvimento sustentável e modelos de gestão ambiental;
- . Desenvolver programas de educação ambiental e sinalização ecológica com a comunidade e a Secretaria Municipal de Educação, visando a promover a consciência ambiental da população.

Coordenadoria de Controle Ambiental

- . Fiscalizar e licenciar projetos e atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente no Município, coibindo os abusos e adotando as providências cabíveis.

Coordenadoria de Recuperação Ambiental

- . Elaborar e coordenar a execução de programas e projetos de recuperação da qualidade do meio ambiente no Município, com ênfase em projetos de reflorestamento, saneamento e despoluição;
- . Acompanhar a execução de programas de recuperação ambiental executados por outros órgãos do Poder Público e da iniciativa privada.

Escritórios Técnicos Regionais

- . Vistoriar, notificar, emitir pareceres, propor autuações ou embargos de atividades poluidoras ou degradadoras do meio ambiente nas áreas de planejamento definidas no Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro ([Lei Complementar 16/92](#)).

- . Apoiar a implantação de projetos de planejamento e recuperação ambiental.
- . Divulgar e tornar acessíveis à população informações sobre normas, restrições, áreas de proteção ambiental, planos e programas ambientais referentes à sua área de atuação.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial de 11/05/1994

Status da Lei	Em Vigor
---------------	----------

- Ficha Técnica
- Leis relacionadas ao Assunto desta Lei

PRÓXIMO >>	<< ANTERIOR	- CONTRAIR	+ EXPANDIR	BUSCA ESPECÍFICA
Leis Ordinárias				
6787	2020 Em Vigor	Dispõe sobre a criação, sem acréscimo de despesas, do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária – IVISA-RIO, e dá outras providências.		
6057	2016 Em Vigor	Cria, na estrutura básica do Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Envelhecimento Ativo, Resiliência e Cuidado – SEMEARC e dá outras providências.		
5689	2014 Declarado Inconstitucional Total	Cria na estrutura da Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais o serviço de criação e treinamento de cão-guia, e dá outras providências.		
5640	2013 Em Vigor	Institui o Sistema Municipal de Desastres de Origem Natural do Rio de Janeiro e dá outras providências.		
5547	2012 Em Vigor	Dispõe sobre a Reestruturação da Organização Básica do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro e dá outras providências.		
5534	2012 Em Vigor	Cria estrutura na Secretaria Municipal de Urbanismo para a gestão e controle de vistorias técnicas quanto à manutenção predial.		
5302	2011 Em Vigor	Dispõe sobre a criação e organização do órgão Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-PROCON-RIO, institui a Comissão Municipal Permanente de Normatização-COMUPEN, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-CONDECON e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-FUMDC, e dá outras providências.		
4595	2007 Em Vigor	Cria na estrutura básica do Poder Executivo a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPD e dá outras providências		
4497	2007 Declarado Inconstitucional Total	Extingue a Empresa Municipal de Vigilância S.A., cria o órgão denominado Guarda Municipal na estrutura da administração direta, fixa a estrutura básica do órgão e seu plano de cargos e vencimentos, cria cargos de confiança, transfere os empregos efetivos existentes na empresa extinta para a administração direta e transforma os empregos efetivos que menciona em cargos públicos e dá outras providências		
3896	2005 Em Vigor	Cria duas Subsecretarias na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.		
3789	2004 Em Vigor	Institui o Sistema Municipal de Administração no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.		
3743	2004 Em Vigor	Altera a denominação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS		
3701	2003 Em Vigor	Altera a denominação e a finalidade da Secretaria Especial que menciona.		
3487	2003 Em Vigor	Altera a Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde e cria unidades assistenciais, em decorrência dos Termos de Cessão de		

3480 2002 Em Vigor	uso celebrados entre o Governo Federal e a Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, e dá outras providências.
3384 2002 Em Vigor	Estabelece a estrutura das secretarias especiais e dá outras providências
3378 2002 Em Vigor	Autoriza o Poder Executivo a criar em âmbito municipal a Secretaria Especial de Defesa do Consumidor
3253 2001 Em Vigor	Autoriza o Poder Executivo a criar, no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Escola de Jardinagem Roberto Burle Marx e dá outras providências.
3172 2000 Em Vigor	Altera a denominação e a estrutura da Secretaria Municipal do Trabalho, extingue e cria cargos e dá outras providências.
3155 2000 Em Vigor	Cria e extingue Secretarias Especiais, Altera a denominação das atuais Secretarias Municipais de Trânsito e de Cultura e dá Outras Providências.
2707 1998 Em Vigor	Cria na estrutura básica da Secretaria Municipal de Governo a Região Administrativa de Vigário Geral, Altera os limites da XI Região Administrativa-Penha, e dá outras providências.
2689 1998 Em Vigor	Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SMAC, e dá outras providências.
2668 1998 Em Vigor	Cria o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos.
2555 1997 Em Vigor	Extingue e Cria órgãos na estrutura básica do Poder Executivo Municipal.
2553 1997 Em Vigor	Cria na estrutura básica do Poder Executivo Municipal, a Secretaria Especial de Integração e Acompanhamento Governamental.
2537 1997 Em Vigor	Dispõe sobre a criação da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.
2262 1994 Em Vigor	Cria na estrutura básica do Poder Executivo as Secretarias Especiais que menciona, cria, transforma e extingue cargos, abre crédito especial para os órgãos criados, e dá outras providências
2139 1994 Em Vigor	Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Habitação, extingue e cria cargos na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e dá outras providências.
2138 1994 Em Vigor	Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL, e dá outras providências.
1837 1991 Em Vigor	Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC e dá outras providências.
1570 1990 Em Vigor	Dispõe sobre a instalação de postos de saúde, creches e cursos profissionalizantes públicos nas favelas e dá outras providencias.
1342 1988 Revogação Expressa	Autoriza o Poder Executivo a criar a Banda Civil da Cidade do Rio de Janeiro.
1288 1988 Em Vigor	Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Parque do Flamengo
1267 1988 Em Vigor	Cria, no Município do Rio de Janeiro, um Centro Informativo de Defesa dos Interesses Populares.
1235 1988 Em Vigor	Autoriza o Poder Executivo a constituir o Banco do Município do Rio de Janeiro S.A. - BMRJ, e dá outras providências.
1162 1987 Em Vigor	Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a criar o Centro de Informações Urgentes do Município e dá outras providências.
1147 1987 Em Vigor	Autoriza a criação, na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, do/ Serviço de Medicina Alternativa.
932 1986 Em Vigor	Autoriza a criação, na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, do Serviço de Prevenção e Diagnóstico do Câncer.
914 1986 Em Vigor	Autoriza o Poder Executivo a criar o Departamento de Perícias Médicas do Município do Rio de Janeiro do serviço público civil do Poder Executivo e dá outras providências.
	Dispõe sobre a criação do Banco de Memórias da Cidade do Rio de Janeiro e dá outras providências.

16/05/2024, 17:43

Lei Ordinária

881	1986 Em Vigor	Cria a Secretaria Municipal de Transportes e cargos em comissão e funções gratificadas, autoriza a criação de empresa pública e de sociedade de economia mista e dá outras providências.
837	1986 Em Vigor	Considera a Academia Brasileira de Belas Artes Órgão Consultivo do Executivo Municipal.
817	1986 Em Vigor	Autoriza o Prefeito Municipal a criar a Divisão de Ecologia Escolar na Estrutura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
605	1984 Em Vigor	Institui o Serviço de Reclamações e sugestões nas Administrações Regionais do Município, e dá outras providências.
426	1983 Em Vigor	Cria a Secretaria Municipal de Turismo e Esportes e dá outras providências.
253	1981 Em Vigor	Autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Documentação do Município do Rio de Janeiro (CEDORJ) e dá outras providências.
110	1979 Em Vigor	AUTORIZA a transformação da atual Secretaria Municipal de Turismo em Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e dá outras providências.
96	1979 Em Vigor	AUTORIZA a criação da Secretaria Municipal Sem Pasta na estrutura administrativa do Município do Rio de Janeiro.
26	1977 Em Vigor	AUTORIZA o Poder Executivo a criar órgão especializado no combate aos ratos e outros animais transmissores de doenças contagiosas, no Município do Rio de Janeiro.

PRÓXIMO >>

<< ANTERIOR

- CONTRAIR

+ EXPANDIR

BUSCA ESPECÍFICA

Atalho para outros documentos

[DECRETO Nº 41248, DE 19/2/2016](#)

Topo

